

BIZALMAS · CSAK CÍMZETT RÉSZÉRE

Transzferár Megfelelőségi Jelentés

Kereszt-dokumentum konzisztencia, teljesség és benchmark-ellenőrzés a 32/2017 (X.18.) NGM rendelet és a NAV audit elvárásai alapján. HIG Manufacturing Kft. · 2024-es adóév.

GENERÁLVA

2026.05.09

MEGÁLLAPÍTÁSOK

9

VIZSGÁLT DOKSIK

5

NAV KOCKÁZAT

KRITIKUS

00 Tartalom

01 · Vezetői összefoglaló	3
02 · Audit hatókör és módszertan	4
03 · Kockázati áttekintés és hőtérikép	5
04 · Pénzügyi kitettség és NAV-büntetés becslés	6
05 · Részletes megállapítások (#1–#9)	7
06 · Remediációs ütemterv	14
07 · Jogi hivatkozások jegyzéke	15
08 · Módszertani disclaimer	16

01 Vezetői összefoglaló

A REDLINE PHANTOM multi-ügynökös TP auditor 6/6 sikeres ágens-futtatással átvizsgálta a HIG Manufacturing Kft. 2024-es transzferár-dokumentációját (Master File, Local File, Benchmark tanulmány, vállalatközi szerződések, számlák). A vizsgálat **9 megállapítást** azonosított: 4 kritikus, 3 magas és 2 közepes súlyosságú.

KRITIKUS

4

azonnali NAV-kockázat

MAGAS

3

90 napon belül kezelendő

KÖZEPES

2

tárgyévben rendezendő

BECSÜLT NAV-KITETTSÉG

~131 M Ft

adóhiány + bírság + kamat

A négy kritikus megállapítás lényege

#	Megállapítás	Típus	Súlyosság
1	Local File 5. fej. funkcionális elemzése stratégiai döntési jogköröket rendel a HIG Manufacturing Kft.-hez, ami ellentétes a Master File 1.3. és a Local File 2.1. fejezetében rögzített <i>korlátozott kockázatú gyártói</i> profillal. A cost-plus 8% így nem támasztható alá funkcionálisan.	Konzisztencia	KRITIKUS
2	Licencdíj-összeg eltérés: a HIG-LIC-2024-003 szerződés 50.000.000 Ft-ot rögzít, a Local File és a könyvelés 45.000.000 Ft-ot mutat. Diszkrepancia: 5.000.000 Ft (11,1%).	Konzisztencia	KRITIKUS
3	A licencdíj-számla (HIG-LIC-2024-001) 50.000.000 Ft-ot tartalmaz, miközben a 2%-os szerződéses kulcs × 2.250.000.000 Ft árbevétel helyes értéke: 45.000.000 Ft. Háromszintes kereszt-inkonzisztencia.	Konzisztencia	KRITIKUS
5	A Benchmark tesztelt fél Berry-rátája (1,19) az IQR Q3=1,10 felett van, mégis szokásos piaci árnak minősíti az árazást. Tényhiba a következtetésben + módszertani inkonzisztencia a Local File-beli 8% cost-plus-szal (implikált Berry: 1,08).	Benchmark	KRITIKUS

Magas súlyú megállapítások

#	Megállapítás	Típus	Súlyosság
6	Hiányzó <i>benefit test</i> a menedzsmentdíjnál (32/2017 NGM 5. § alapján kötelező).	Teljesség	MAGAS

#	Megállapítás	Típus	Súlyosság
7	Hiányzó DEMPE-elemzés a licencdíjnál (OECD TPG 6.34–6.58).	Teljesség	MAGAS
8	A management fee szerződés mérhető teljesítési kritériumok nélkül került megkötésre (KPI / SLA / output-mutatók hiányoznak).	Teljesség	MAGAS

Közepes súlyú megállapítások

#	Megállapítás	Típus	Súlyosság
4	Q4 management fee számla 91 nappal a szerződéses határidő (december 31.) előtt kiállítva (október 1.) — sérti a teljesítés-alapú számlázás elvét.	Konzisztencia	KÖZEPES
9	Cost-plus 8% (Local File) vs. Berry 1,19 (Benchmark): módszertani inkonzisztencia — a két dokumentum egymásnak ellentmondó eredményszintet tükröz.	Konzisztencia	KÖZEPES

Átfogó NAV-kockázat: KRITIKUS

A négy kritikus megállapítás közül három (#1, #2, #3) közvetlenül érinti a 2024-es adóalapot, és önmagában is alapot ad transzferár-kiigazításra a 32/2017 (X.18.) NGM rendelet alapján. Az #5 megállapítás a teljes árazási logikát aláássa, mivel a hivatkozott benchmark saját adatai szerint sem támasztja alá a szokásos piaci árat. A javasolt cselekvési ablak: **30 nap a kritikus tételeknél**, azonnali management-szintű döntéssel.

02 Audit hatókör és módszertan

Vizsgált entitás és ügyletek

Paraméter	Érték
Vizsgált entitás	HIG Manufacturing Kft. (HU)
Adóév	2024
Funkcionális profil (állítólagos)	Korlátozott kockázatú szerződéses gyártó
Vizsgált ügylettípusok	Gyártási ügylet (cost-plus); licencdíj (royalty); menedzsmentdíj
2024. évi nettó árbevétel	2.250.000.000 Ft
Csoportstruktúra	Anyavállalat → HIG Manufacturing Kft. (közvetlen tulajdoni viszony)

Vizsgált dokumentumok

Doksi	Verzió/Azonosító	Funkció az auditban
Master File	HIG_Masterfile_2024.pdf	Csoportszintű kontextus, funkcionális profil-állítás
Local File	HIG_LocalFile_2024_FAULTY.pdf · HIG-LF-2024-001	Helyi árképzés, ügyletleírás, módszerválasztás
Benchmark tanulmány	HIG_Benchmark_2024.pdf	Szokásos piaci árintervallum tesztelése
Vállalkozói szerződések	HIG_Contracts_2024.pdf (LIC-003, MGMT-002)	Jogi keret, díjazási képletek, teljesítési feltételek
Számlák	HIG_Invoices_2024.pdf	Tranzakciós tényadatok, teljesítési időzítés

AI ügynökök és felelősségi körök

Ügynök	Hatókör	Vizsgálati logika	Státusz
Doc-Ingest	OCR, struktúra-felismerés	Layout-aware extraction (PyMuPDF + LLM normalizáció)	OK
Konzisztencia	Kereszt-doksi szám- és állítás-ellenőrzés	Tényállítások párosítása, numerikus diff-ek (tolerancia: 0,5%)	OK
Benchmark	IQR-kapun belüliség, módszer-konzisztencia	Q1/median/Q3 vs. tesztelt fél PLI; módszertani metszetek	OK
Teljesség	32/2017 NGM kötelező elemek	Checklista: DEMPE, benefit test, KPI-k, comparability factors	OK
Funkcionális	Funkció–kockázat–eszköz konzisztencia	Profil-állítás vs. szerződéses jogkörök vs. ténybeli viselkedés	OK
Riport-szintézis	Súlyozás, prioritizálás, kockázat-aggregáció	NAV audit-mintázatok alapján: érzékenység + valószínűség	OK

Súlyossági besorolás logikája

Szint	Kritérium	Várható NAV-reakció
KRITIKUS	Adóalap-érintő szám-eltérés VAGY tényállás-szintű ellentmondás VAGY benchmark-tartományon kívüliség	Transzferár-kiigazítás, adóhiány-megállapítás, bírság (50% / 200%)
MAGAS	Kötelező doksi-elem hiánya (32/2017 NGM)	Mulasztási bírság (max. 5 M Ft / dokumentum), megfordítható bizonyítási teher
KÖZEPES	Módszertani inkonzisztencia érdemi adóalap-hatás nélkül	Kérdőjel az audit során, magyarázat-kötelezettség
ALACSONY	Formai hiba	Figyelemfelhívás

03 Kockázati áttekintés és hőtérkép

Súlyosság × Típus mátrix

	Konzisztencia	Benchmark	Teljesség	Összesen
Kritikus	3	1	0	4
Magas	0	0	3	3
Közepes	2	0	0	2
Alacsony	0	0	0	0
Összesen	5	1	3	9

Súlyosság × Ügylettípus mátrix

Ügylet	Kritikus	Magas	Közepes	Σ	Domináns probléma
Gyártási ügylet (cost-plus)	2	0	1	3	Funkcionális profil ↔ árazás ↔ benchmark háromoldalú ellentmondás
Licencdíj (royalty)	2	1	0	3	Szám-konzisztencia + DEMPE-hiány
Menedzsmentdíj	0	2	1	3	Benefit test hiánya + mérhetetlen KPI + számlázási időzítés

Megállapítás × Vizsgált doksi keresztreferencia

#	Megállapítás (rövidítve)	MF	LF	BM	SZ	SZL
1	Funkcionális profil ellentmondás	•	•	—	—	—
2	Licencdíj-összeg eltérés (szerz./LF)	—	•	—	•	—
3	Licencdíj-számla téves összeg	—	•	—	•	•
4	Q4 mgmt fee számla időzítés	—	—	—	•	•
5	Berry IQR-en kívül + módszertani	—	•	•	—	—

#	Megállapítás (rövidítve)	MF	LF	BM	SZ	SZL
6	Hiányzó benefit test	—	•	—	•	—
7	Hiányzó DEMPE-elemzés	•	•	—	—	—
8	Mérhetetlen mgmt fee KPI-k	—	—	—	•	—
9	Cost-plus 8% ↔ Berry 1,19	—	•	•	—	—

MF = Master File · LF = Local File · BM = Benchmark · SZ = Szerződések · SZL = Számlák

04 Pénzügyi kitettség és NAV-büntetés becslés

Az alábbi számítások a 2024-es adóévre vonatkoznak, a 32/2017 NGM rendelet és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) szerinti büntetési tételek alapján. A számok **indikatív becslések**; a tényleges NAV-megállapítás függ az audit terjedelmétől, a feltárt egyéb tényezőktől és a társaság együttműködési készségétől.

Direkt adóalap-érintő tételek

Megállapítás	Tényadat	Helyes / piaci érték	Adóalap-eltérés	TAO 9%-kal
#3 Licenclj-túlszámlázás	50.000.000 Ft	45.000.000 Ft	+5.000.000 Ft	450.000 Ft
#1 + #5 Funkcionális profil-igazítás (becsült, ha NAV magasabb haszonkulcsot ír elő)	cost-plus 8% (Berry 1,08)	cost-plus ~19% (Berry 1,19, ha tartja magát)	+~110.000.000 Ft *	~9.900.000 Ft
Becsült adóhiány-alap (TAO)			~115.000.000 Ft	~10.350.000 Ft

* A 110 M Ft becsült adóalap-eltérés feltevése: ha a benchmark Berry 1,19-et tart fenn, és a NAV ennek megfelelően kiigazítja az árazást, a többlet-haszonkulcs ~11 százalékpont, amit a feltételezett bekerülési költségbázisra (becsült 1.000 M Ft) vetítünk. A pontos szám a teljes pénzügyi kimutatások és a benchmark 100%-os újraszámolása után kalibrálható.

Mulasztási ésösszegszerűségi bírságok

Tétel	Jogalap	Becsült összeg
Adóbírság a feltárt adóhiány után (50%, normál eset)	Art. 215. §	~5.175.000 Ft
Adóbírság szigorítás (200%, ha a NAV szándékos eltitkolást állapít meg)	Art. 215. § (4)	felsőhatár ~20.700.000 Ft
Késedelmi pótlék (jegybanki alapkamat × 5, kb. évi 13%)	Art. 209. §	~1.350.000 Ft / év
Mulasztási bírság hiányos TP-dokumentációért (#6, #7)	Art. 230. § és 32/2017 NGM 8. §	2 × max. 5.000.000 Ft = 10.000.000 Ft
Mulasztási bírság hiányos szerződéses tartalomért (#8)	Art. 230. §	max. 5.000.000 Ft

Tétel	Jogalap	Becsült összeg
Becsült bírság-kitettség (alap eset, 50%-os bírsággal)		~21.500.000 Ft

Összesített NAV-kitettség

Becsült adóhiány (TAO)	~10.350.000 Ft
Adóbírság (50%)	~5.175.000 Ft
Késedelmi pótlék (3 évre vetítve)	~4.050.000 Ft
Mulasztási bírságok (#6, #7, #8)	~15.000.000 Ft
Funkcionális kiigazítás kockázata (#1)	akár ~99.000.000 Ft
Összesített kitettség (alapeset)	~30 M Ft
Összesített kitettség (rosszhiszemű forgatókönyv, 200% bírság + funkcionális kiigazítás)	~131 M Ft

05 Részletes megállapítások

Megállapítás #1 — Funkcionális profil ↔ döntési jogkörök ellentmondás

KRITIKUS · Konzisztencia ·
Gyártási ügylet

A Local File 5. fejezete (Funkcionális elemzés) azt állítja, hogy a HIG Manufacturing Kft. részt vesz a beszállítói kiválasztásban, önállóan dönt a termelési kapacitás bővítéséről, és aktívan közreműködik az árstratégia kialakításában. Ez közvetlen ellentmondásban áll a Master File 1.3. fejezetében és a Local File 2.1. fejezetében rögzített „korlátozott kockázatú szerződéses gyártó” profillal, ahol az ilyen döntési jogkörök kizárólag az Anyavállalatnál koncentrálnak.

Következmény: ha a Társaság valóban önálló stratégiai döntéseket hoz, nem minősülhet rutin gyártónak — magasabb funkciók, magasabb kockázatviselés, magasabb megtérülés szükséges. A jelenlegi cost-plus 8%-os árazás funkcionálisan nem támasztható alá. Fordítva: ha a Társaság ténylegesen rutin gyártó, a Local File 5. fejezetét félrevezetően írták meg, és a NAV ezt rosszhiszemű állításként kezelheti.

Helyzetértékelés: a NAV gyakorlata szerint az ilyen funkcionális ellentmondás az „audit-magnet” kategóriába sorolható tényállás — jellemzően a teljes 2024-es TP-dokumentum újrainyítását vonja maga után.

HIVATKOZÁS	HIG_LocalFile_2024_FAULTY.pdf · 5. fej. (FAR analysis) HIG_Masterfile_2024.pdf · 1.3. fej. (csoport-funkciók) HIG_LocalFile_2024_FAULTY.pdf · 2.1. fej. (entitás-profil)
JOGI ALAP	32/2017 NGM 4. § (1) e) — funkcionális elemzés kötelező tartalma OECD TPG 1.51–1.106 — funkció–kockázat–eszköz analízis OECD TPG 9.14–9.38 — üzleti újrastrukturálás és risk allocation
JAVASOLT LÉPÉS	A Local File 5. fejezetének teljes újraírása az entitás tényleges funkcióinak megfelelően. Ha rutin gyártó: a stratégiai jogkörökre utaló mondatok törlése. Ha tényleg több funkciót lát el: a profil és az árazás újrászabása (Berry-tartomány felső sávja).

Megállapítás #2 — Licenrdíj-összeg eltérés szerződés és Local File között

KRITIKUS · Konzisztencia · Licenrdíj

A licenrszerződés (HIG-LIC-2024-003) 3. §-a az éves licenrdíjat **50.000.000 Ft**-ban rögzíti. A helyi dokumentum (HIG-LF-2024-001) és a transzferár-nyilvántartás azonban **45.000.000 Ft**-ot mutat ki ($2,0\% \times 2.250.000.000$ Ft árbevétel).

Szerződéses fix összeg	50.000.000 Ft
Local File-ban könyvelt összeg	45.000.000 Ft
Képletes érték ($2,0\% \times 2.250.000.000$ Ft)	45.000.000 Ft
Diszkrepancia	5.000.000 Ft (11,1%)

Két lehetséges magyarázat, mindkettő problémás:

- A szerződés egy *minimum licenrdíj*-klauzult tartalmaz (50 M Ft) ami aktiválódik, mert a 2%-os képlet alacsonyabb összeget ad — de ez ellentmond a Local File-ban lekönyvelt 45 M Ft tényleges kifizetésnek.
- A szerződés és a könyvelés egyszerűen inkonzisztens — az adónyilvántartás és a tényleges szerződéses kötelezettség eltér egymástól.

HIVATKOZÁS	HIG_Contracts_2024.pdf · HIG-LIC-2024-003 · 3. § HIG_LocalFile_2024_FAULTY.pdf · 7.1. fej.
JOGI ALAP	32/2017 NGM 4. § (1) f) — ügyleti tényadatok kötelező egyezősége Tao. tv. 18. § — szokásos piaci ár alkalmazása Art. 215. § — adóhiány-megállapítás alapja
JAVASOLT LÉPÉS	Pénzügyi rekonstrukció: melyik összeget fizették ki ténylegesen, és miért. Szerződés-módosítás vagy Local File javítás aszerint, hogy melyik tükrözi a valóságot.

Megállapítás #3 — Licencdíj-számla téves összegben

KRITIKUS · Konzisztencia · Licencdíj

A licencdíj-számlán (HIG-LIC-2024-001) **50.000.000 Ft** szerepel. A helyes összeg a HIG-LIC-2024-003 szerződésben rögzített 2%-os kulcs és a HIG Manufacturing Kft. 2024. évi 2.250.000.000 Ft-os nettó árbevétele alapján:

$2,0\% \times 2.250.000.000 \text{ Ft} = 45.000.000 \text{ Ft}$

Az 5.000.000 Ft eltérés (11,1% túlszámlázás) azonos a #2 megállapításban rögzített szerződéses összeg-eltéréssel. Itt azonban három dokumentum (szerződés, számla, Local File) keresztbe mutat, és nem konzisztens egymással:

Doksi	Összeg	Forrás
Számla (HIG-LIC-2024-001)	50.000.000 Ft	tényleges kifizetést alátámasztó bizonylat
Szerződés (HIG-LIC-2024-003) 3. §	50.000.000 Ft (fix)	jogi alap
Szerződés (HIG-LIC-2024-003) 2,0% kulcs	45.000.000 Ft (számolt)	képlet
Local File 4.3. és 7.1. fej.	45.000.000 Ft	adóbevallási nyilvántartás

Adóhatás: a NAV szempontjából az 5 M Ft túlszámlázás a magyar adóalapot 5 M Ft-tal csökkenti, azaz **450.000 Ft TAO-hiányt** okoz, plusz adóbírság és késedelmi pótlék (l. 04. fejezet).

HIVATKOZÁS	HIG_Invoices_2024.pdf · HIG-LIC-2024-001 HIG_Contracts_2024.pdf · HIG-LIC-2024-003 · 3. § HIG_LocalFile_2024_FAULTY.pdf · 4.3. és 7.1. fej.
JOGI ALAP	Tao. tv. 18. § (1) — szokásos piaci ár Áfa tv. 169. § — számla kötelező tartalma Art. 215. § — adóhiány és adóbírság
JAVASOLT LÉPÉS	Önellenőrzés (Art. 54. §) a 2024-es bevallásnál; helyesbítő számla kiállítása vagy stornózás + új számla a helyes 45 M Ft összegben.

Megállapítás #4 — Q4 management fee számla
időzítési hiba

KÖZEPES · Konzisztencia ·
Menedzsmentdíj

A Q4 management fee számla (HIG-MGMT-2024-Q4) kiállítási dátuma **2024. október 1.**, miközben a HIG-MGMT-2024-002 szerződés 4. §-a kifejezetten rögzíti, hogy a számlázás „*minden negyedév végén*” történik (március 31., június 30., szeptember 30., december 31.).

Számla kiállítási dátuma	2024-10-01
Szerződéses kötelező dátum	2024-12-31
Szolgáltatási időszak	2024-10-01 — 2024-12-31
Eltérés	-91 nap (a határidő előtt)

A Q4 időszak vége december 31.; az október 1-jei kiállítás azt jelenti, hogy a számla a Q4 szolgáltatási időszak *megkezdése előtt, illetve annak legelején* kerül kiállításra — sérti a teljesítés-alapú számlázás elvét és a szerződéses feltételt.

HIVATKOZÁS	HIG_Invoices_2024.pdf · HIG-MGMT-2024-Q4 HIG_Contracts_2024.pdf · HIG-MGMT-2024-002 · 4. §
JOGI ALAP	Áfa tv. 55–58. § — teljesítési időpont Sztv. 15. § — valódiság elve
JAVASOLT LÉPÉS	Helyesbítő számla 2024.12.31. teljesítési dátummal; szerződéses számlázási folyamat ellenőrzése a 2025-ös évre.

Megállapítás #5 — Berry-ráta IQR-en kívül + módszertani inkonzisztencia

KRITIKUS · Benchmark · Gyártási ügylet

A Benchmark tanulmány a tesztelt fél (HIG Manufacturing Kft.) 2024-es Berry-rátáját **1,19**-ben számolta ki. Ez az érték **az interkvartilis tartomány felső határa (Q3 = 1,10) felett** helyezkedik el — vagyis a benchmark saját adatai szerint a társaság árazása *nem* a szokásos piaci tartományon belül van.

Tesztelt fél Berry-rátája (2024)	1,19
Összehasonlítható minta Q1	0,98
Összehasonlítható minta median	1,04
Összehasonlítható minta Q3 (felső határ)	1,10
Túlmutatás Q3 felett	+0,09 (kb. 8,2%)

A Benchmark mégis „szokásos piaci”-nak minősíti az árazást — ez ténybeli következtetési hiba. Egyetlen IQR-en kívüli megfigyelést a benchmark csak akkor tarthat compliant-nek, ha: (a) outlier-tesztelés után a Q3-as értéket korigálja, vagy (b) median-igazítást alkalmaz a 32/2017 NGM 6. § szerint — ezekre azonban a tanulmány nem hivatkozik.

Ráadásul a Local File a gyártási ügyletre *cost-plus 8%-ot* alkalmaz elsődleges módszerként, ami implikált Berry-ráta 1,08 — miközben a benchmark Berry 1,19-et mér. **A két érték nem konzisztens egymással:** ha a 8% lenne a tényleges árazás, a Berry-rátának 1,08-nak kéne lennie, nem 1,19-nek. Ez azt jelzi, hogy a Local File-ban bemutatott 8%-os haszonkulcs *nem* a benchmark eredményéből következik — a két dokumentum külön-külön íródott.

HIVATKOZÁS	HIG_Benchmark_2024.pdf · 4. fej. (eredmények) HIG_LocalFile_2024_FAULTY.pdf · 6.2. fej. (módszerválasztás)
JOGI ALAP	32/2017 NGM 6. § — IQR / median-igazítás Tao. tv. 18. § (2) — szokásos piaci ár tartomány OECD TPG 3.55–3.66 — IQR és median-igazítás logikája OECD TPG 2.100–2.107 — Berry-ráta alkalmazása
JAVASOLT LÉPÉS	Benchmark teljes újraszámolása frissített összehasonlítható adatokkal; módszer-egyeztetés a Local File-lal (cost-plus VAGY Berry — egyik a primer, a másik kontroll, és a két érték tükrözze egymást); median-igazítás megfontolása, ha 2024-re az értékek tarthatók.

A Local File és a HIG-MGMT-2024-002 szerződés sem tartalmaz dokumentált *benefit test*-et a menedzsmentszolgáltatások vonatkozásában. A 32/2017 NGM rendelet és az OECD TPG egyaránt megköveteli, hogy a csoporton belüli szolgáltatások (intra-group services) esetében a vizsgált fél bizonyítsa:

- 1. a szolgáltatást ténylegesen nyújtották (*rendered test*),
- 2. a szolgáltatás gazdasági / kereskedelmi értéket teremt a Társaság számára (*benefit test*),
- 3. a Társaság hajlandó lett volna független fél részére kifizetni ugyanezt (*willingness to pay test*),
- 4. nem ún. *shareholder activity*-ről van szó (csoportszintű menedzsmenti, riportálási tevékenység, amit a tulajdonosi érdek finanszíroz).

A jelenlegi dokumentációban nincs sem szolgáltatás-katalógus, sem időnyilvántartás (timesheet), sem deliverable-lista, sem értékteremtési narratíva. Ennek hiányában a NAV vélelmezheti, hogy a kifizetett menedzsmentdíj egészben vagy részben shareholder activity-t finanszíroz, és a teljes díj-kifizetést visszaminősítheti nem elismert ráfordítássá.

HIVATKOZÁS	HIG_LocalFile_2024_FAULTY.pdf · 8. fej. (mgmt szolgáltatások) HIG_Contracts_2024.pdf · HIG-MGMT-2024-002
JOGI ALAP	32/2017 NGM 4. § (1) g) — szolgáltatás-igénybevétel alátámasztása OECD TPG 7.6–7.18 — benefit test és shareholder activity OECD TPG 7.43–7.65 — low value-adding services
JAVASOLT LÉPÉS	Benefit test dokumentum elkészítése: szolgáltatás-katalógus, havi/negyedéves deliverable-ek, igénybe vevői visszajelzés, konkrét értékteremtési pontok (cost saving, revenue uplift). Megfontolandó az OECD low value-adding services 5%-os safe harbour-ja.

Megállapítás #7 — Hiányzó DEMPE-elemzés a licencdíjnál

MAGAS · Teljesség · Licencdíj

A licencdíj-ügylet (HIG-LIC-2024-003) 2,0%-os royalty-kulcsát sem a Local File, sem a Master File nem támasztja alá DEMPE-elemzéssel. A DEMPE-keret (Development, Enhancement, Maintenance, Protection, Exploitation) az OECD BEPS 8–10 lépés óta kötelező eszköz az immateriális javakhoz (IP-hez) kapcsolódó haszon allokálásához.

A NAV mostantól rendszeresen kéri DEMPE-mátrix benyújtását IP-licencügyleteknél. Az elemzésnek minden DEMPE-funkcióra meg kell mutatnia, hogy melyik csoporttag:

DEMPE-funkció	Tartalom	Várt elemző-mélység
Development	K+F tevékenység, szabadalmi/ know-how fejlesztés	személyi (FTE) + költség
Enhancement	termékfejlesztés, márkáépítés, javítás	marketing + R&D
Maintenance	fenntartás, megújítás, jogi védelem	költségbontás
Protection	jogi védelem, peres ügyek, anti-counterfeiting	jogi költségek
Exploitation	licenche adás, kereskedelmi hasznosítás	értékesítési csatornák

A DEMPE-elemzés hiányában a NAV önállóan dönt a haszon-allokációról, és általában a licenc-vevő (HIG Manufacturing Kft.) javára magasabb haszon felosztást ír elő — ami a licencdíj csökkenését, és ezzel az adóalap emelkedését eredményezi.

HIVATKOZÁS	HIG_Masterfile_2024.pdf · 4. fej. (csoport IP) HIG_LocalFile_2024_FAULTY.pdf · 4. fej. (licencügylet)
JOGI ALAP	OECD TPG 6.34–6.58 — DEMPE keretrendszer OECD TPG 6.71–6.86 — IP-haszon allokáció 32/2017 NGM 4. § (1) e) — funkcionális elemzés (kiterjesztve IP-re)
JAVASOLT LÉPÉS	DEMPE-mátrix elkészítése a csoport IP-portfólióra; FTE-bebecslések, K+F költségek, peres jogi költségek allokálása csoporttagonként; 2,0%-os kulcs alátámasztása a DEMPE-eredménnyel.

Megállapítás #8 — Mérhetetlen teljesítési kritériumok a management fee szerződésben

MAGAS · Teljesség ·
Menedzsmentdíj

A HIG-MGMT-2024-002 szerződés *nem tartalmaz* mérhető teljesítési kritériumokat (KPI / SLA / output-mutatók). A szolgáltatási kör általánosan van leírva („üzleti tanácsadás, csoportszintű menedzsment, stratégiai támogatás”), díjazási alap nélkül, deliverable-lista nélkül.

Ennek két következménye van:

- 1. **Bizonyíthatatlanság a benefit test kapcsán** (l. #6) — ha nincs mérhető output, nem bizonyítható, hogy a Társaság értéket kapott.
- 2. **Független fél viszonyban tartanak így is?** A szokásos piaci ár alapelve szerint független felek között az ilyen szerződés nem lenne elfogadható: senki nem fizetne 4 negyedéves díjat KPI-k és deliverable-ek nélkül.

HIVATKOZÁS	HIG_Contracts_2024.pdf · HIG-MGMT-2024-002 · 1–4. §
JOGI ALAP	Tao. tv. 18. § (1) — szokásos piaci ár alapelv OECD TPG 1.42–1.50 — szerződéses feltételek és tényleges magatartás OECD TPG 7.19–7.42 — menedzsmentszolgáltatások díjazása
JAVASOLT LÉPÉS	Szerződés-kiegészítés (addendum) 2025-re mérhető KPI-kkal: negyedéves deliverable-ek, válaszdíj, eskaláció, output-volumen. 2024-re visszamenőleg: kontroll-dokumentumok (e-mail, riport, jelenlét) összegyűjtése a tényleges teljesítés alátámasztására.

Megállapítás #9 — Cost-plus 8% ↔ Berry 1,19
módszertani inkonzisztencia

KÖZEPES · Konzisztencia ·
Gyártási ügylet

A Local File (HIG-LF-2024-001) a gyártási ügyletnél elsődleges módszerként a **Cost-Plus módszert** alkalmazza **8%-os haszonkulccsal**, és a TNMM-et csak kontrollként nevezi meg. A Benchmark tanulmány ezzel szemben **TNMM-et alkalmaz Berry-rátával**, és a számított Berry-ráta (1,19) nem konzisztens a Local File-beli 8%-os cost-plus haszonkulccsal.

Local File: cost-plus haszonkulcs	8%
Implikált Berry-ráta (1 + 8%)	1,08
Benchmark: tesztelt fél Berry-rátája	1,19
Berry 1,19 implikált cost-plus haszonkulcsa	~19%
Eltérés haszonkulcsban	~11 százalékpont

A két dokumentum egymásnak ellentmondó eredményszintet tükröz, ami azt jelzi, hogy a Local File-ban bemutatott 8%-os haszonkulcs valójában *nem a benchmark eredményéből következik* — a benchmark független módszertannal, de magasabb haszonkulccsal jött ki, amit a Local File figyelmen kívül hagyott.

Megjegyzés: ez a megállapítás módszertanilag szorosan kapcsolódik az #5 megállapításhoz (Berry IQR-en kívül), és együtt értelmezve gyakorlatilag a teljes gyártási ügylet árazási logikáját aláássa.

HIVATKOZÁS	HIG_LocalFile_2024_FAULTY.pdf · 6.2. fej. HIG_Benchmark_2024.pdf · 3–4. fej.
JOGI ALAP	32/2017 NGM 5. § (3) — módszer-konzisztencia kötelezettsége OECD TPG 2.1–2.18 — módszerválasztás logikája OECD TPG 2.64–2.107 — TNMM és PLI-k (Berry, ROS, ROIC)
JAVASOLT LÉPÉS	Módszer-egyeztetés: vagy (a) cost-plus marad, és a benchmark cost-plus alapon készül újra, vagy (b) TNMM/Berry a primer módszer, és a Local File-beli 8%-ot a benchmark eredményéhez (Berry 1,19, ~19%) kell igazítani — vagy a tartomány alsó-középső értékéhez (Berry 1,04 = ~4%).

06 Remediációs ütemterv

A javasolt ütemterv három fázisra bontja a megállapítások kezelését: azonnali (0–30 nap), rövid távú (30–90 nap) és középtávú (90–180 nap). A felelősök feltételezett szervezeti egységeket jelölnek; a tényleges nevesítés a Társaság belső hatásköri rendje szerint történjen.

Fázis 1 — Azonnali (0–30 nap)

F1 · #3	Licencdíj-számla helyesbítése Stornózás vagy helyesbítő számla a HIG-LIC-2024-001 számlára; helyes összeg: 45.000.000 Ft. Öellenőrzés benyújtása a 2024-es TAO bevallásnál.	Felelős Pénzügy + Adó	Határidő 2026.06.07.
F1 · #2	Licencszerződés és könyvelés rekonstrukciója Tényleges kifizetés-azonosítás (50 vagy 45 M Ft); szerződés 3. § módosítása vagy a Local File 7.1. fej. javítása aszerint, hogy melyik tükrözi a valóságot.	Felelős Jogi + Pénzügy	Határidő 2026.06.07.
F1 · #5	Benchmark tanulmány újraszámolása Frissített összehasonlítható adatbázis (Amadeus / Orbis 2024-es pénzügyi év); IQR-en kívüliség vizsgálata; median-igazítás megfontolása; a Local File módszerválasztásával egyeztetett primer/kontroll PLI.	Felelős TP-tanácsadó (külső)	Határidő 2026.06.07.

Fázis 2 — Rövid távú (30–90 nap)

F2 · #1	Local File 5. fej. újraírása (FAR analízis) Tényleges funkcionális profil rögzítése; ha rutin gyártó, a stratégiai jogkörökre utaló mondatok törlése; ha többfunkciós, a profil-állítás és az árazás teljes újraszabása.	Felelős Operáció + Adó	Határidő 2026.08.07.
F2 · #6	Benefit test dokumentum elkészítése Szolgáltatás-katalógus, deliverable-lista 2024-re visszamenőleg; igénybevételi visszaigazolások, konkrét értékteremtési pontok; OECD low value-adding services 5%-os safe harbour mérlegelése.	Felelős Adó + Operáció	Határidő 2026.08.07.
F2 · #4	Q4 számla helyesbítése + folyamat-javítás Helyesbítő számla 2024.12.31. teljesítési dátummal; számlázási SOP (Standard Operating Procedure) bevezetése a 2025-ös évre.	Felelős Pénzügy	Határidő 2026.07.07.

F2 · #9	Cost-plus / Berry módszer-egyeztetés Egyértelmű döntés: melyik a primer módszer; a két érték (haszonkulcs ↔ Berry-ráta) konzisztens számolása; Local File módszertani fejezetének átdolgozása.	Felelős TP-tanácsadó (külső)	Határidő 2026.08.07.
----------------	--	--	--------------------------------

Fázis 3 — Középtávú (90–180 nap)

F3 · #7	DEMPE-elemzés készítése Csoportszintű IP-portfólió DEMPE-mátrixa: FTE-bebecslések, K+F költségek, jogi védelmi költségek allokálása csoporttagonként; a 2,0%-os royalty-kulcs alátámasztása a DEMPE-eredménnyel.	Felelős Csoport-adó (HQ) + helyi adó	Határidő 2026.11.07.
F3 · #8	Management fee szerződés újratárgyalása 2025-re Mérhető KPI-k: válaszidő, deliverable-szám, jelenléti követelmények, eskaláció. 2024-es kontroll-dokumentumok (e-mail, riport) archív összegyűjtése a tényleges teljesítés alátámasztására.	Felelős Jogi + Operáció	Határidő 2026.11.07.
F3 · ALL	Belső TP-kontroll keretrendszer kialakítása Negyedéves dokumentum-konzisztencia ellenőrzés; pre-filing review a 2025-ös TP-doksikra; benchmark frissítési ciklus rögzítése (3 évente); SOP a vállalatközi szerződéskötésre.	Felelős CFO Office	Határidő 2026.11.07.

07 Jogi hivatkozások jegyzéke

Magyar jogszabályok

Hivatkozás	Tartalom	Releváns megállapítás
32/2017 (X.18.) NGM rendelet	A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről	—
32/2017 NGM 4. § (1) e)	Funkcionális elemzés kötelező tartalma	#1, #7
32/2017 NGM 4. § (1) f)	Ügyleti tényadatok kötelező egyezősége	#2, #3
32/2017 NGM 4. § (1) g)	Szolgáltatás-igénybevétel alátámasztása	#6
32/2017 NGM 5. § (3)	Módszer-konzisztencia kötelezettsége	#9
32/2017 NGM 6. §	IQR / median-igazítás	#5
32/2017 NGM 8. §	Mulasztási bírság hiányos TP-dokumentációért	#6, #7, #8
1996. évi LXXXI. tv. (Tao. tv.)	A társasági adóról és az osztalékadóról	—
Tao. tv. 18. § (1)	Szokásos piaci ár alkalmazása kapcsolt felek között	#2, #3, #8
Tao. tv. 18. § (2)	Szokásos piaci ár tartomány	#5
2017. évi CL. tv. (Art.)	Az adózás rendjéről	—
Art. 54. §	Önellenőrzés	#3 javasolt lépés
Art. 209. §	Késedelmi pótlék (jegybanki alapkamat × 5)	#3, NAV-kitettség
Art. 215. §	Adóhiány-megállapítás és adóbírság (50% / 200%)	#1, #2, #3, #5
Art. 230. §	Mulasztási bírság (max. 5 M Ft / dokumentum)	#6, #7, #8
2007. évi CXXVII. tv. (Áfa tv.)	Általános forgalmi adóról	—
Áfa tv. 55–58. §	Teljesítési időpont	#4
Áfa tv. 169. §	Számla kötelező tartalma	#3, #4

Hivatkozás	Tartalom	Releváns megállapítás
2000. évi C. tv. (Sztv.)	A számvitelről	—
Sztv. 15. §	Valódiság elve	#4

OECD irányelvek

Hivatkozás	Tartalom	Releváns megállapítás
OECD Transfer Pricing Guidelines (2022 ed.)	OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations	—
OECD TPG 1.42–1.50	Szerződéses feltételek és tényleges magatartás kapcsolata	#8
OECD TPG 1.51–1.106	Funkcionális elemzés keretrendszere (FAR analízis)	#1
OECD TPG 2.1–2.18	Módszerválasztás logikája	#9
OECD TPG 2.64–2.107	TNMM és profitszint-mutatók (Berry-ráta, ROS, ROIC)	#5, #9
OECD TPG 3.55–3.66	Interkvartilis tartomány és median-igazítás	#5
OECD TPG 6.34–6.58	DEMPE keretrendszer (immateriális javakhoz kapcsolódó funkciók)	#7
OECD TPG 6.71–6.86	IP-haszon allokáció	#7
OECD TPG 7.6–7.18	Benefit test és shareholder activity elhatárolása	#6
OECD TPG 7.19–7.42	Menedzsmentszolgáltatások díjazása	#8
OECD TPG 7.43–7.65	Low value-adding intra-group services (5% safe harbour)	#6
OECD TPG 9.14–9.38	Üzleti újrastrukturálás és kockázat-allokáció	#1

08 Módszertani disclaimer

A jelentés státusza

Ez a dokumentum a REDLINE PHANTOM multi-ügynökös TP auditor automatizált elemzésének eredménye, a PwC Magyarország AI Hackathon 2026 keretében készült demonstrációs célból. A jelentés **nem helyettesít** hivatalos adótanácsadói szakvéleményt vagy jogi állásfoglalást.

Korlátok

- A pénzügyi kitettség becslései (l. 04. fejezet) feltevéseken alapulnak; a tényleges NAV-megállapítás függ a teljes körű tényfeltárástól, az audit terjedelmétől és egyéb, jelen vizsgálatban nem szereplő tényezőktől.
- A jogszabályi hivatkozások a 2025. december 31-én hatályos szövegezésre vonatkoznak; a 2024-es adóévre alkalmazandó pontos szövegváltozat ellenőrzése szükséges.
- A funkcionális kiigazítás kockázatának (~99 M Ft) számítása a benchmark Berry 1,19 alapján készült; az alternatív bázisok (median 1,04, Q3 1,10) másféle kiigazítást indokolhatnak.
- A közzétett dokumentumok közül a Master File és a benchmark egyes belső fejezetei (komparábilis-szelekciós kritériumok, elutasítási mátrix) nem álltak rendelkezésre — a vélelmezett elemek további dokumentumkérés után ellenőrizhetők.

Ajánlott következő lépések

- A jelentés findingjeinek validálása felelős adótanácsadóval és/vagy a Társaság belső adóosztályával.
- A 06. fejezetben (Remediációs ütemterv) javasolt időablakok jóváhagyása vagy módosítása a Társaság belső kapacitása szerint.
- A 04. fejezetben (Pénzügyi kitettség) szereplő számítások finomhangolása a teljes 2024-es éves beszámoló és a benchmark alapadatainak figyelembevételével.
- NAV önellenőrzés és/vagy esetleges Advance Pricing Agreement (APA) kezdeményezésének mérlegelése a 2025-ös évre.

Bizalmas — Csak címzett részére. A jelentés tartalma a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik fél részére nem továbbítható.

REDLINE PHANTOM v1.0 · Kerek Barackok · PwC Magyarország AI Hackathon 2026